

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1055/2532

นางเสาวณิต ลิ้มพาณิชย์ หรือพฤกษ์มณี

โจทก์

นายเฉลิมเกียรติ ลิ้มพาณิชย์

จำเลย

นายเฉลิมเกียรติ ลิ้มพาณิชย์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอวางเงินสด 80,000 บาท เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 จำคุก 1 เดือน คดีไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยกระทำความผิดมาก่อนเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนดหกเดือนนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอ้างว่าเป็นฎีกาข้อเท็จจริง(อันดับ 90)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งและยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ
(อันดับ 97,100,99)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาล
ฎีกายกคำร้อง (อันดับ 91)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 20,000 บาท (อันดับ 59)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องของจำเลย ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ไม่
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องของจำเลย ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ไม่
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ยกคำร้อง

(สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ